

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1291/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด นครสวรรค์
นาย สำราญ เหลือล้น

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 177

เมื่อคำเบิกความของจำเลยในการพิจารณาคดีต่อศาลน่าจะเป็นความจริงทั้งจำเลยเบิกความดังกล่าว โจทก์ก็ได้ให้จำเลยดูคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยแล้วจำเลยได้ยืนยันว่า คำให้การดังกล่าวไม่ตรงกับความจริง ความจริงเป็นดังที่จำเลยเบิกความต่อศาลแม้โจทก์จะมีพนักงานสอบสวนในคดีอาญาดังกล่าวมาเบิกความรับรองว่าจำเลยได้ให้การในชั้นสอบสวนด้วยความสมัครใจ เมื่อจำเลยได้เบิกความต่อศาลโดยมีเหตุผลประกอบน่าเชื่อว่าเป็นความจริง จึงไม่อาจที่จะรับฟังว่าจำเลยได้เบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 177 วรรคสอง ลงโทษจำคุก 1 ปี

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว คดีมีปัญหาว່ว่าจำเลยได้กระทำผิดตามฟ้อง โจทก์หรือไม่ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ในคดีที่พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ได้ฟ้อง นายณรงค์ อ่อนชนะ ในข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนต่อศาลชั้นต้น จำเลยได้ให้การไว้ในชั้นสอบสวนตามเอกสารหมาย จ.1 ว่า จำเลยเห็นนายณรงค์ใช้ มีดฟันนายวินัย พันธ์หลง ผู้เสียหายในคดีอาญาดังกล่าวที่ได้ถูบบ้านนายโฮกด้วยมีด เหยี่ยวสำหรับดาบหญ้า แล้วหลบหนีไป ซึ่งโจทก์ถือว่าเป็นความจริง แต่ในชั้นศาล จำเลยเป็นพยานโจทก์เบิกความว่าจำเลยเดินลงจากบ้านนายโฮกแล้วเห็นนายวินัยผู้เสียหายเดินลงจากบ้านนายโฮก ขณะจำเลยเดินไปปัสสาวะก็ได้ยินเสียงใช้มีดฟันดัง ตบตับ เห็นผู้เสียหายถูกฟัน คนที่ใช้มีดฟันเห็นเป็นเงาตะคุ่ม ๆ ไม่ทราบว่าเป็นใคร ตามคำเบิกความเอกสารหมาย ป.จ.1 ซึ่งโจทก์ถือว่าเป็นความเท็จ ปัญหาจึงมีว่าคำ เบิกความของจำเลยดังกล่าวเป็นคำเบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีอาญาหรือไม่ ทางพิจารณาได้ความจากคำร้อยตำรวจเอกวิจิต ศรีไชยวาน พนักงานสอบสวน ประกอบคำให้การของจำเลยในชั้นสอบสวนเอกสารหมาย จ.1 ว่า บ้านเกิดเหตุเป็น บ้านของนายโฮกยกพื้นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณบ้านเป็นสวนไม่มีไฟฟ้าใช้ ก่อน เกิดเหตุ จำเลย นายณรงค์และนายวินัยผู้เสียหายกับคนอื่น ๆ หลายคนได้มาดื่มสุรา และเล่นการพนันบนบ้านจนมีดคำจึงได้จุดตะเกียงกระป๋องน้ำมันก๊าดไว้บนบ้าน 2 ดวงที่จำเลยเบิกความว่า ขณะเดินลงจากบ้านนายโฮกจะไปปัสสาวะได้ยินเสียงใช้มีด ฟัน และเห็นผู้เสียหายถูกฟันโดยไม่ทราบว่าใครเป็นคนร้ายเพราะเห็นเป็นเงาตะคุ่ม ๆ โดยมีได้เบิกความว่าเห็นนายณรงค์เป็นคนร้ายใช้มีดฟันผู้เสียหาย จึงน่าจะเป็น ความจริง เพราะเหตุเกิดขึ้นในที่มืดไม่มีแสงสว่าง ทั้งจำเลยเบิกความดังกล่าว

พนักงานอัยการจังหวัดนครสวรรค์ โจทก์ ก็ได้ให้จำเลยดูคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยแล้ว จำเลยก็ได้เบิกความยืนยันว่า คำให้การดังกล่าวไม่ตรงกับความจริง ความจริงเป็นดังที่จำเลยเบิกความต่อศาลแม้โจทก์จะมีร้อยตำรวจเอกวิชิต ศรีไชยวาน พนักงานสอบสวนในคดีอาญาดังกล่าวมาเบิกความรับรองว่า จำเลยได้ให้การไว้ในชั้นสอบสวนด้วยความสมัครใจ เมื่อจำเลยได้เบิกความต่อศาลโดยมีเหตุผลประกอบน่าเชื่อว่าเป็นความจริงจึงไม่อาจที่จะรับฟังว่าจำเลยได้เบิกความอันเป็นเท็จในการพิจารณาคดีต่อศาล ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษาลงโทษจำเลย ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(ปรีชา เฉลิมวณิชย์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เริงธรรม ลัดพลี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

การเบิกความเท็จอันจะเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 177 ความเท็จที่เบิกความต้องเป็นข้อสำคัญในคดี คือเป็นข้อความในประเด็นหรือที่เกี่ยวข้องกับประเด็นอันอาจจะทำให้คู่ความถึงแพ้ชนะกันในประเด็นนั้น (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4205/2529)แม้ศาลจะมีได้หยิบยกคำเบิกความของจำเลยขึ้นวินิจฉัยก็ตาม คำเบิกความนั้นก็เป็นข้อสำคัญในคดี (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3239/2527) การบรรยายฟ้อง

ในเรื่องเบิกความเท็จนี้จะต้องยืนยันข้อเท็จจริงว่าข้อความใดเป็นความเท็จหรือจริง หากบรรยายเพียงว่า จำเลยแจ้งแก่นักงานสอบสวนอย่างหนึ่งแล้วมาเบิกความต่อศาลอีกอย่างหนึ่งอันเป็นการแตกต่างและขัดกัน แต่มิได้บรรยายว่าอย่างไรเป็นความเท็จอย่างไรเป็นความจริง ฟ้องจึงเป็นฟ้องเคลือบคลุม ไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158(5)(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2372/2519, 1904/2522, 1806/2523, 1976/2525) ไพจิตรสวัสดิสาร